

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6425/2539

ป.พ.พ. มาตรา 659

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

บริษัท โอเชียน บีช จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเคมีภัณฑ์ของแข็งไวไฟประเภทถ่านผงสีดำซึ่งผู้เอาประกันสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้าดังกล่าวขนส่งมาถึงประเทศไทยการทำเรือแห่งประเทศไทยจำเลยที่3ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์โดยมีบำเหน็จค่าฝากได้รับฝากสินค้าดังกล่าวไว้โดยนำไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าอันตรายของจำเลยที่3บริเวณท่าเรือกรุงเทพต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าอันตรายของจำเลยที่3ทำให้สินค้าที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหายโจทก์ได้ขอใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วจึงรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องคดีนี้ได้สถานที่ที่จำเลยที่3นำสินค้าเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทของแข็งไวไฟไปเก็บรักษาไว้ได้แก่คลังสินค้าอันตรายนั้นมีการจัดเก็บสารเคมีอื่นที่อาจทำปฏิกิริยากับสินค้าดังกล่าวรวมอยู่ด้วยและสถานที่ที่จัดเก็บมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอดังนั้นเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมีที่เก็บไว้รวมกันแล้วลุกลามไหม้สินค้าพิพาทเสียหายจึงถือได้ว่าจำเลยที่3มิได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินที่รับฝากเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติโดยพฤติการณ์ดังนั้นตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา659วรรคสองบัญญัติไว้จำเลยที่3จึงต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเล โจทก์รับประกันภัยสินค้าประเภทผงถ่านสีดำจากบริษัทแคปปิตอล เคมีคอล จำกัด ซึ่งขนส่งมาโดยเรือ"บรัสเซล" ของจำเลยที่ 2 จากเมืองนิวยอร์กขึ้นสู่เดินทางมาถึงประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วทำการขนถ่ายสินค้าลงเรือ"มาฮา บัม" โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งร่วมกับจำเลยที่ 2 มายังกรุงเทพมหานคร เรือถึงท่าขนถ่ายสินค้าที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 และได้ขนถ่ายสินค้าเข้าฝากเก็บในโรงพักสินค้าของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่บริษัทแคปปิตอล เคมีคอล จำกัด แต่ด้วยความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 3 ก่อให้เกิดเพลิงไหม้สินค้าได้รับความเสียหายเป็นเงิน 1,300,576.71 บาทบริษัทแคปปิตอลเคมีคอล จำกัด ได้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวไปยังจำเลยทั้งสามแต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ จึงได้เรียกร้องไปยังโจทก์ โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้แล้วจึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเอาจากจำเลยทั้งสาม โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,300,576.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า ความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ขนส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่งแล้ว และเป็นเหตุสุดวิสัยมิได้เกิดจากความผิดของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 มิได้กระทำประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันและใช้ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 1,300,576 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ยกฟ้องจำเลยที่ 1
และที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความสูญหายหรือเสียหายของ
สินค้าเคมีภัณฑ์ของแข็งไวไฟประเภทถ่านผงสีดำ ซึ่งผู้เอาประกันคือบริษัท
แคปปิตอล เคมีคอล จำกัด สั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสินค้านี้ถูกส่ง
มาถึงประเทศไทยจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์โดยมีบำเหน็จค่าฝากได้รับฝาก
สินค้านี้ดังกล่าวไว้ โดยนำไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าอันตรายของจำเลยที่ 3 บริเวณ
ท่าเรือกรุงเทพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2534 เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าอันตรายของ
จำเลยที่ 3 ทำให้สินค้าที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,576
บาทโจทก์ได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันไปแล้วจึงรับ
ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันมาฟ้องคดีนี้

สินค้าพิพาทรายนี้จำเลยที่ 3 ได้นำไปเก็บไว้ที่ด้านหลังของคลังสินค้าอันตราย
หลังที่ 4 ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้สร้างหลังคาต่อเติมจากอาคารหลังที่ 4 แต่ไม่มีผนัง
คลังสินค้าอันตรายหลังที่ 3 (อันเป็นต้นเพลิง) ห้องที่ 2 ไม่มีเครื่องเตือนไฟไหม้
อัตโนมัติเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในคลังสินค้าอันตรายจนถึงวันเกิดเหตุ
นานประมาณ 19 ปี จำเลยที่ 3 ได้ทำการเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงทุก 5 ปี แต่ขณะเกิด
เหตุอยู่ในระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงและด้านข้างของคลังสินค้า

อันตรายไม่มีท่อน้ำดับเพลิงเมื่อพิจารณาแผนที่ของคลังสินค้าอันตรายเอกสารหมายเลข.11ประกอบแล้ว คลังสินค้าหลังที่ 4 ที่สินค้าพิพาทถูกนำมาเก็บไว้เป็นคนละหลังกับคลังสินค้าอันตรายหลังที่ 3 แต่ปลุกอยู่ติดจากกันโดยเว้นระยะห่างประมาณ 25 เมตร ดันเพลิงมิได้เกิดตรงคลังสินค้าอันตรายหลังที่ 4 แต่เกิดจากคลังสินค้าอันตรายหลังที่ 3 ดังนั้นหากจำเลยที่ 3 มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ และเครื่องดับเพลิงเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ และเครื่องดับเพลิงประจำคลังสินค้าอันตรายแต่ละหลังที่ดีมีประสิทธิภาพแล้ว ก็อาจจะป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้มิให้ลุกลามมาไหม้คลังสินค้าอันตรายหลังที่ 2และหลังที่ 4 ได้ อนึ่ง ตามรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เอกสารหมายเลข.38 ข้อ 2.4.2 ระบุว่า จากการตรวจคลังสินค้าอันตรายหลังที่ 3 พบว่าสารเคมีถ่านผงสีดำ(Carbon Black) ถูกนำมาเก็บรวมไว้กับสารเคมีประเภท 2แก๊สชนิดต่าง ๆ และประเภท 5 พวกวัสดุที่เกิดปฏิกิริยาได้ ซึ่งที่ถูกควรจะถูกแยกเก็บไว้ในคลังสินค้าอันตรายหลังที่ 2 อันเป็นที่เก็บสารเคมีประเภท 4 พวกของแข็งไวไฟแสดงให้เห็นถึงการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง และในข้อ 4 ระบุว่าพบถังดับเพลิงในคลังสินค้าอันตรายหลังที่ 2 ไม่สามารถใช้งานได้และหมดอายุการใช้งาน ทั้งในบทสรุปของรายงานดังกล่าวก็ระบุว่าพนักงานจัดเก็บสินค้าเคมีของจำเลยที่ 3ไม่มีความรู้ทางด้านเคมีเพียงพอ และไม่ทราบว่าสารเคมีชนิดใดสามารถทำปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นได้ และพบอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้ จากเหตุผลดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า สถานที่ที่จำเลยที่ 3 นำสินค้าเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทของแข็งไวไฟไปเก็บรักษาไว้ได้แก่คลังสินค้าอันตรายนั้นมีการจัดเก็บสารเคมีอื่นที่อาจทำปฏิกิริยากับสินค้าดังกล่าวรวมอยู่ด้วย และสถานที่ที่จัดเก็บมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ ดังนั้นเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมีที่เก็บไว้รวมกันแล้วลุกลามไหม้สินค้าพิพาทเสียหาย จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 3มิได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินที่รับฝากเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึง

ประพฤติโดยพฤติการณั้ ดังนั้น ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 659 วรรคสอง บัญญัติไว้จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-จเร อำนวยการพัฒนา-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>